

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДОВОДОВ ОТВЕТЧИКА И КОНТРАРГУМЕНТОВ ИСТЦА

№	Довод ответчика (Возражения)	Норма, на которую ссылается ответчик	Контраргумент истца	Норма в основе контраргумента
1	Субъект вправе сам определять размер компенсации	ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ	Полномочие ограничено принципом подушевых нормативов и обязательной индексацией	п. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ; п. 4 Постановления РФ № 1285
2	Единый тариф = равенство, не дискриминация	п. 1.3 Постановления № 557-П	Дискриминация — неравные условия для неравных субъектов	п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ; п. 8 ст. 4 Закона № 135-ФЗ
3	Истец добровольно принял условия	Принцип договорной свободы	Публично-правовые отношения, кабальный характер, подписание задним числом	ч. 7 ст. 213 КАС РФ; принцип правовой определённости (ПП ВС № 50)

4	Расчёт истца не по Методике	Постановление ЯНАО № 1306-П	Бремя доказывания — на ответчике; ответчик свой расчёт не представил	ч. 9 ст. 213 КАС РФ; ст. 62 КАС РФ
5	Снижение числа поставщиков — по иным причинам	Официальные данные Правительства	Ответчик сам подтверждает сокращение на фоне убыточного тарифа; нарушен принцип доступности	ст. 4 Закона № 442-ФЗ
6	Ст. 15 Закона № 189-ФЗ неприменима	Конкурсные нормы не применяются к субсидиям	Даже без 189-ФЗ обоснованность требует Постановление № 1285	п. 4 Постановления РФ № 1285; ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ